



СПОЗУ
**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

проспект Шевченка, 7 м. Львів 79005 тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua
код ЄДРПОУ 05426666

30.04.2025

№ 19/03

**Керівникам закладів охорони здоров'я
Головам первинних профспілкових
організацій**

**Про трактування одинокої матері
для надання додаткової відпустки
(ст. 19 Закону України «Про відпустки»)**

Скеровуємо для використання в роботі відповідь Міністерства економіки України на запит Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України щодо підтвердження статусу одинокої матері для надання соціальної додаткової відпустки, передбаченої ст. 19 Закону України «Про відпустки».

Суть проблеми обумовлена тим, що, відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки», право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, має також одинока матір, яка у правозастосуванні тлумачиться широко (такою визнається у тому числі розлучена жінка, якщо батько не бере участі у вихованні дитини).

Натомість Порядком надання відпустки при народженні дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 року № 693 (далі - Порядок № 693), вперше у законодавстві було викладено термінологічне визначення поняття «одинока мати» у дещо вужчому (обмежувальному) значенні - *мати, у актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком*. Тож на практиці цілком закономірно виникло питання про поширення його застосування і для надання відпустки згідно з ст. 19 Закону України «Про відпустки».

Втім, згідно з роз'ясненням Мінекономіки України, вбачається наступне:

✓ Порядок № 693 прийнято на виконання частини шостої статті 19-1 Закону України «Про відпустки», тобто стосується лише відпустки при народженні дитини. А тому термін «одинока мати», що вживаються у цьому Порядку, не може бути застосований при визначенні права на відпустку, передбаченої ст. 19 Закону України «Про відпустки».

✓ Згідно з пунктом 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (зі змінами) одинокою матір'ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.

✓ Законодавством не визначено такої категорії як «інша жінка, яка виховує дитину сама». На думку міністерства, до такої категорії жінок доцільно відносити, зокрема, розлучену жінку; жінку, яка виховує дитину без батька, у тому числі і жінку, яка народила дитину, не перебуваючи у шлюбі, і при цьому батько визнав дитину; жінку, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена, оскільки батько у дитини є.

✓ Чинним законодавством на сьогодні не визначено конкретного переліку документів, які слід пред'явити одинокій матері для підтвердження свого статусу та отримання додаткової соціальної відпустки. Відтак, для підтвердження права на зазначену відпустку роботодавцю має бути пред'явлений будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує відсутність участі батька у вихованні дитини. Рішення про надання зазначеної соціальної відпустки приймається роботодавцем з урахуванням наданих документів.

✓ Законодавством не визначено обмежень права матері на додаткову соціальну відпустку в залежності від факту отримання аліментів на дитину.

Отже, прийняття Порядку № 693 не вплинуло на надання відпусток одинокій матері згідно з ст. 19 Закону України «Про відпустки». Враховуючи вищенаведене, рекомендуємо закріпити відповідні положення у колективному договорі.

Додатки: лист ЛООППОЗУ від 11.02.2025, лист Мінекономіки 21.03.2025.

З повагою

Голова



Юрій БЛІЙ

Олійник Андрій 0982533050